МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 12 дугаар сарын 28 № 05/27 Улаанбаатар хот

ТӨМӨР ЗАМЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ У.МЯГМАРСҮРЭН ТАНАА

Төмөр замын дээд сургуулийн нэр бүхий оюутнуудаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус сургуулийн оюутнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд тус сургуулийн багш, ажилтан, оюутнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал, асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Дээд боловсролын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсэгт “Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн сургалтын зохион байгуулалт, дадлагын хөтөлбөр, дүрмийг сургуулийн эрдмийн болон сургалт-арга зүйн зөвлөлийн саналыг үндэслэн захирал батална” гэсний дагуу Төмөр замын дээд сургуулийн захирлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн “Журам батлах тухай” А/56 дугаар тушаалын хавсралтаар “Бакалаврын (өдөр) сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг батлан сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаж байна. Төмөр замын дээд сургуулийн захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/30 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төмөр замын дээд сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийн 3.2.2 дахь заалтад “Сургуулийн дүрэм, журамд заагаагүй элдэв, шалтаг, шалтгаанаар суралцагчийг өөрийн зааж байгаа хичээлд суулгахгүй байх”, 3.2.4 дэх заалтад “албан тушаал буюу эрх мэдлээ ашиглан эсвэл хувийн шалтгаанаар оюутны санал бодол, ухамсарт хүчээр нөлөөлөх, үзэл бодлоо тулгах, аашилж загнах, айлган сүрдүүлэх зүй бус авирлах”-ыг тус тус хориглосон байна. Тус сургуульд хяналт шалгалт хийх явцад Оросын Холбооны Улсаас шилжин суралцаж буй оюутан Д.Бямбасүрэн, Э.Билэгзаяа, Б.Амартүвшин нар нь заавал судлах шаардлагатай “ачих буулгах ажлын механикжуулалт”, “онцгой нөхцөлд тээвэрлэх ачааны аюулгүй ажиллагаа” хичээлийг судлаагүй, өнөөдрийг хүртэл хичээлд суугаагүй байна. Энэ талаар холбогдох багш, ажилтнуудаас тодруулахад ахлах багш Б.Хишигсүрэн эдгээр хичээлийг заадаг бөгөөд “өөрийнх нь зөвшөөрөлгүй үйлдвэрлэлийн дадлагад явсан” гэх шалтгаанаар оюутнуудыг загнаж, зүй зохисгүй үгээр хэлж, дарамт шахалт үзүүлсэн тул оюутнууд тухайн багшийн хичээлд суралцах боломжгүй нөхцөл үүсжээ. Дээрх оюутнууд нь эдгээр хичээлийг дараа улиралд дахин судлах шаардлагатай болж байгаа нь эдийн засгийн хувьд болон цаг хугацаа алдаж хохирох эрсдэл үүсэж байна. Гэвч энэхүү асуудлаар тус сургуулийн захирлын 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн Б/95 дугаар тушаалаар Б.Хишигсүрэн багшийг хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор албан тушаалаас бууруулж ахлах багш болгох

150060075

“албан тушаал бууруулах” сахилгын шийтгэлийг ногдуулсан боловч сургуулийн удирдлагын зүгээс эдгээр оюутнуудын суралцах эрхийг хангах талаар захиргааны болон зохион байгуулалтын ямар нэг арга хэмжээ хэрэгжүүлээгүй байна.

2. Төмөр замын дээд сургуулийн захирлын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай” А/219 дугаартай тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ийг, хоёрдугаар хавсралтаар “оюутны сахилга, ёс зүйн асуудлыг шийдвэрлэх сахилгын зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг, гуравдугаар хавсралтаар “Төмөр замын сахилгын зөвлөлийн журам”-ыг тус тус баталсан байна. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд захирал, хүний нөөцийн менежер, эдийн засгийн хөгжил, гадаад харилцаа эрхэлсэн захирал, сургалт эрхэлсэн дэд захирал, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга (зөвшилцсөнөөр), ерөнхий нягтлан бодогч, сургалтын дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн албан тушаалтан багтсан байна. “Төмөр замын сахилгын зөвлөлийн журам”-ын 2.2-т “сахилгын зөвлөлийн дарга нь Төмөр замын дээд сургуулийн захирал байх бөгөөд нарийн бичгийн даргаар хүний нөөцийн менежер ажиллана” гэж журамласан байна. Мөн Төмөр замын дээд сургуулийн захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/30 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төмөр замын дээд сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийн 8.2 дахь хэсэгт “Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн багш, ажилтан, удирдах ажилтан, ажилчинд хариуцлага ногдуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх үүргийг Төмөр замын дээд сургуулийн захиргаа хүлээх бөгөөд шийдвэрийг сахилгын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж захирлын тушаалаар баталгаажуулна” гэсэн нь Сахилгын зөвлөл буюу ёс зүйн зөвлөлийн даргаар сургуулийн захирал байгаа нөхцөлд өөрийн даргалж шийдвэрлэсэн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн тушаал гаргахаар тус сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэмд заасан байна. Энэ нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 6.2 дахь хэсэгт “ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийн тоог тухайн байгууллагын ажилтнуудын тооноос хамаарч 3-7 гишүүнтэй байхаар тогтоож, ажилтнуудын саналыг үндэслэн томилох эрх бүхий албан тушаалтан гурван жилийн хугацаагаар томилох, мөн зөвлөлийн ажиллах журмыг томилох эрх бүхий албан тушаалтан батална” гэж, 6.9 дэх хэсэгт байгууллагын удирдлага ёс зүйн зөвлөлийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх үзэл баримтлалтай нийцэхгүй байна.. Хэдийгээр тус сургуулийн багш, ажилтнууд төрийн үйлчилгээний албан тушаалд хамаарахгүй боловч дээд боловсрол олгох нийтийн эрх зүйн хүрээний тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байгууллага болох хувьд тус сургуулийн сахилгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг болон нэршлийг нийтлэг дагаж мөрдөгдөж байгаа ёс зүйн хэм хэмжээг зохицуулсан дүрэм, журамд жишиг байдлаар нийцүүлэх шаардлагатай байна.

3. Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад “иргэнийг сурч боловсроход үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, хөгжлийн онцлог, эрүүл мэнд, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх, ... боловсрох тэгш боломж, нөхцөлөөр хангана”, 44 дүгээр зүйлийн 44.2.1 дэх заалтад “багшийн ёс зүй, нэр төрийг эрхэмлэн сахих”, 44.2.4 дэх заалтад “суралцагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нэр төрийг нь хүндэтгэн хамгаалах”, 44.2.5 дахь заалтад “суралцагч бүрийн онцлог байдлыг хүлээн зөвшөөрч хүнлэг харьцах, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, бие хүн болж төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлэх”, мөн хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2.6 дахь заалтад “суралцагчийн бие даасан байр суурь, үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах” гэж, 44.3 дахь хэсэгт “Багш нь суралцагчийн бие махбодод халдах, тэдэнд сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, хувийн нууцыг нь задруулахыг хориглоно” гэж тус тус заасан байна. Улаанбаатар төмөр замын даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/560 дугаар тушаалын

хавсралтаар батлагдсан “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг дагаж мөрдөх тухай” тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 7.2.15 дахь заалтад “ажилтан нь бусад ажилтан болон ажил үүргийн хувьд хамаарч буй бусад этгээдэд ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл ...учруулахгүй байх”, 7.2.16 дахь заалтад “ажил, хөдөлмөрийн харилцаан дах жендэрийн эрх тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, ...дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмаар тогтоосон холбогдох хэм хэмжээг сахин биелүүлэх” гэж ажилтны үүргийг тусгасан байна. Мөн Төмөр замын дээд сургуулийн захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/30 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төмөр замын дээд сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийн 2.1.2 дахь заалтад “Хүн бүр итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эвлэлдэн нэгдэх суурь эрх чөлөөг эрхэмлэн хүндэтгэх” гэж, 2.1.5 дахь заалтад “Суралцагч хувь хүн, хамт олныг үг хэлээр гутаан доромжлох, дорд үзэх бусдын нэр хүндийг унагаах үйлдэл гаргахгүй байх” гэж, 3.1.3 дахь заалтад “Багш оюутанд хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний сурах үйл ажиллагааг чиглүүлэн тэдний хувьд удирдагч, зөвлөгч байна” гэж багшийн ёс зүйн хэмжээг тусгасан байна. Мөн дүрмийн 3.2.5 дахь заалтад “Оюутныг дарамтлах, ... яс үндэс, хувийн шалтгаанаар ялгаварлан гадуурхах” гэж, 3.2.1 дэх заалтад “Зөвлөх багшийн үүргээ биелүүлэхгүй байх, оюутны бие махбодод халдах сэтгэл санааны дарамт учруулах”-ыг тус тус хорихложээ. Хяналт шалгалтын явцад тус сургуулийн багш, оюутнуудаас авсан санал, асуулгын дүн болон ганцаарчилсан ярилцлагаар тус сургуулийн багш Д.Хишигсүрэн хичээл хийлгэж байгаа нэрийдлээр олон цагаар, заримдаа орой, үдшийн цагаар оюутнуудыг анги танхимд суулгадаг, өөрийн судлах шаардлагатай хичээлдээ багшийн зан байдлаас шалтгаалан суудаггүй оюутнууд байдаг, зарим оюутнуудыг гадаад байдлаар нь ялгаварлан гадуурхаж, анги хамт олныг эв нэгдэлгүй болгож, талцуулдаг, өөрт таалагддаг оюутнуудаар хүрээлүүлж, бусад оюутнуудыг зүй зохисгүй үг хэллэгээр дууддаг талаар дурдсан нь дээрх дүрэмд заасан багшийн ёс зүйн зөрчилд хамаарахаар байна.

4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрхтэй” гэж, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “гаргасан өргөдөл, гомдлынхоо хариуг авах”, 6.5 дахь хэсэгт “төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлоо шийдвэрлүүлэх” гэж тус тус хуульчилсан. Мөн Төмөр замын дээд сургуулийн захирлын 2016 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/219 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Сахилгын зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 2.3 дахь хэсэгт “Багш, ажилтантай холбоотой сахилга, ёс зүйн зөрчлийг захирлаар ахлуулсан сахилгын зөвлөл, оюутан суралцагчтай холбоотой асуудлыг Эдийн засгийн хөгжил, гадаад харилцаа эрхэлсэн дэд захирлаар ахлуулсан зөвлөл тухай бүр зөрчлийг хэлэлцэн шийдвэрлэж байна” гэж, 4.1 дэх хэсэгт “Гаргасан зөрчил, дутагдлын талаар ирүүлсэн гомдол, хүсэлтийг Сахилгын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга бүртгэн авч Сахилгын зөвлөлийн даргад танилцуулна” гэж тус тус заажээ. Суралцах эрхээ хангуулахаар дээрх оюутнууд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд тус тус гомдол гаргасны дагуу Комиссоос хяналт шалгалт хийгдсэний дараа тус сургуулийн захирал эдгээр оюутнуудыг зохих журмын дагуу шилжин ирсэн эсэхийг нягтлан шалгах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тушаал гаргасан бөгөөд ажлын хэсэг нь дээрх суралцах эрхээ хангуулахаар гомдол гаргасан оюутнуудаас тайлбар, мэдээлэл авах хэлбэрээр ажиллаж байгаа тухай мэдээлэл ирүүлсэн байх тул цаашид суралцагчид хууль, журамд нийцсэн байдлаар өргөдөл, гомдол

гаргасны төлөө аливаа хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхалтад давхар өртөж болзошгүй нөхцөлийг үүсгэж байна.

Дээрх нөхцөл байдлыг дүгнэхэд тус сургуулийн нэр бүхий оюутнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан сурч боловсрох эрх зөрчигдсөн байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус сургуулийн оюутан Д.Бямбасүрэн, Э.Билэгзаяа, Б.Амартүвшин нарыг мэргэжлийн хичээлд хамрагдах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;

2. Сургуулийн сахилгын зөвлөлийн нэршил, бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг салбарын хууль тогтоомж болон нийтлэг мөрдөгдөж буй Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг жишиг болгон шинэчлэх;

3. Сургуулийн оюутнууд аливаа хууль бус дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх орчинг бүрдүүлэх, сургуулийн багш, ажилтнуудад ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг таниулах сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах;

4. Сургуулийн оюутнуудаас төрийн байгууллагад хууль ёсны хүрээнд гомдол гаргасны төлөө сургуулиас аливаа хэлбэрийн нэмэлт дарамт шахалтад өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД